

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타 소송.제3절 민중소송>

I. 민중소송의 의의[행소법 제3조 제3호]

- 민중소송이란 국가 또는 공공단체의 기관이 법률에 위반되는 행위를 하였을 때, 개인의 법률상 이익과는 관계없이 공익의 보호를 위하여 법률이 정하는 자가 제기할 수 있는 소송을 말한다. 행정소송법 제3조 제3호에 규정되어 있다. 이는 자신의 주관적 권리 구제를 목적으로 하는 항고소송이나 당사자 소송과 달리, 객관적 소송의 한 형태로서 법치 행정의 실현과 공익의 확보를 목적으로 한다.

II. 민중소송의 성질

1. 객관적 소송

- 민중소송은 소송을 제기하는 자의 개인적인 권리 또는 이익의 구제를 목적으로 하지 않고, 국가 또는 공공단체의 행위에 대한 법령 위반 여부를 심사하여 객관적인 법질서의 유지를 목적으로 하는 객관적 소송의 성질을 가진다. 따라서 민중소송의 원고적격은 일반 국민에게 광범위하게 인정되는 것이 아니라, 법률이 정한 자에게만 인정된다는 특징이 있다.

2. 법정소송주의

- 민중소송은 공익 보호를 위한 소송이므로, 그 제기를 남용할 경우 행정의 효율성이 저해될 우려가 있다. 이에 행정소송법은 민중소송은 법률이 정한 경우에 한하여 제기할 수 있다고 규정한다(법정소송주의). 즉, 개별 법률에 근거 규정이 있을 때에만 제기할 수 있다.

III. 민중소송의 종류

- 민중소송은 개별 법률의 규정에 따라 그 유형이 다양하게 나타나지만, 크게 다음 두 가지 유형으로 분류할 수 있다.

1. 선거소송 및 당선소송

- 공직선거법에 규정된 소송으로서, 선거 또는 당선의 효력 유무에 관하여 다투는 소송이다. 예를 들어 선거의 전부 또는 일부의 무효를 다투는 소송, 당선의 효력을 다투는 소송 등이 있으며, 이들은 선거의 공정성이라는 공익을 보호하기 위한 민중소송의 대표적인 예이다.

2. 지방자치법상 주민소송

- 지방자치법에 규정된 소송으로서, 지방자치단체의 장 또는 직원의 재산상 손해를 가져오는 위법한 행위에 대해 주민이 감사 청구를 거쳐 제기하는 소송이다. 이는 지방자치단체의 재정적 건전성이라는 공익을 보호하고, 지방 행정에 대한 주민의 감시권을 보장하기 위한 민중소송이다.

IV. 적용법규[행소법 제46조]

- 민중소송의 심리와 재판에 관하여 행정소송법 제46조는 다음과 같은 규정을 적용한다.

1. 보충적 적용

- 민중소송의 심리와 재판에 관하여는 해당 민중소송을 규정하고 있는 개별 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는, 행정소송법 제1장부터 제4장까지의 규정을 준용한다. 즉, 민중소송에 관한 일반법은 행정소송법이며, 개별법이 우선 적용되고 미비된 사항은 행정소송법의 규정이 보충적으로 적용된다.

2. 준용 배제되는 규정

(1) 제23조(집행정지)

- 개별 법률에 특별한 규정이 없는 한, 민중소송에는 집행정지 규정이 준용되지 않는다. 이는 공익을 위해 제기되는 민중소송에서 집행정지를 광범위하게 허용할 경우 행정의 공익적 목적 수행에 지장을 초래할 수 있기 때문이다.

(2) 제26조(직권심리)

- 직권심리 규정은 민중소송에 준용되지 않는다. 민중소송은 법률이 정한 자가 법률 위반 행위를 주장하는 객관적 소송이므로, 법원은 변론주의를 원칙으로 하여 당사자가 주장한 사실에 한정하여 심리하는 것이 타당하다고 본다.

V. 결론

- 민중소송은 법률이 정한 자만이 공익 보호를 위해 제기할 수 있는 객관적 소송으로서, 법정소송주의가 지배한다. 선거소송이나 주민소송 등이 대표적이며, 심리 및 재판에는 개별 법률의 규정이 우선 적용되고, 행정소송법의 규정이 보충적으로 준용된다. 특히 집행정지와 직권심리 규정은 원칙적으로 준용되지 않는다는 특징이 있다.